



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/815/2026, de 11 de agosto, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 33 de las Normas Urbanísticas Municipales y Plan Parcial del sector Ubz-R14, para pasar de suelo urbano de uso residencial a suelo urbano de uso industrial, en el término municipal de Guijuelo (Salamanca). Expte.: EAES/2026/062.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Guijuelo, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual número 33 de sus Normas Urbanísticas Municipales, y plan parcial del sector UBZ-R 14, para pasar de suelo urbano de uso residencial a suelo urbano de uso industrial.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, como órgano ambiental, la competencia para dictar esta orden.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

La ordenación urbanística en el municipio de Guijuelo se encuentra establecida por unas Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por acuerdo de 2 de agosto de 2010, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca (B.O.C. y L. de 22 de mayo de 2012).

Los límites del sector de actuación son:

- lindero norte: sector UBZ-R15
- lindero sur: Avda. Filiberto Villalobos y casco urbano
- lindero este: Avda. Filiberto Villalobos
- lindero oeste: sector S3.2/1 (A)



La superficie del sector asciende a 146.294,551 m², con una topografía con pendiente acusada hacia el este (antigua carretera nacional N-630, hoy Avenida Filiberto Villalobos).



Los objetivos de la modificación puntual son los siguientes:

- Cambiar los parámetros de ordenación general del sector, siendo el principal el uso predominante: desde «Residencial» a «Industrial».

Los objetivos del Plan Parcial son los siguientes:

- Definir la ordenación pormenorizada del mismo estableciendo las zonas y concretando el aprovechamiento del sector en edificaciones residenciales y/o terciarias, regulando los parámetros de implantación de usos y condiciones de las mismas en cada zona.
- Determinar las cesiones de dotaciones y espacios libres públicos para cubrir las reservas establecidas en la legislación urbanística.
- Definir el trazado y características básicas (morfológicas y tipológicas) de la red viaria interior, así como su enlace con la red actual.
- Definir el trazado y características básicas de las redes de servicios tanto municipales (abastecimiento, saneamiento, depuración, evacuación de pluviales y alumbrado público) como no municipales (suministro de energía eléctrica y servicios de telecomunicaciones).
- Definir los accesos y circulación de vehículos en el interior del ámbito de actuación, así como su influencia en las infraestructuras actuales.

- Estimar los costes inherentes al desarrollo urbanístico para su posterior equidistribución a través del proyecto de actuación con determinaciones completas de reparcelación.
- Realizar un estudio económico–financiero que permita conocer el impacto de esta actuación urbanística en las administraciones implicadas.
- Facilitar la puesta a disposición de la parcela fijada como sistema general de equipamiento público de tal manera que se pueda incorporar más fácilmente a las obras de acondicionamiento del antiguo trazado del ferrocarril «Palazuelo – Astorga» como camino natural que permitirá la puesta en marcha de la «vía verde».
- Responder a una necesidad surgida en los últimos años relativa a la demanda de suelo urbano consolidado con la condición de «solar» de mayores dimensiones para dar demandas a nuevas industrias cárnicas y chacineras que precisan de grandes superficies de parcela con elevadas edificabilidades de cara a implantar las mismas.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Diputación Provincial de Salamanca.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca, que emite informe.
- Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, que emite informe.
- Demarcación de carreteras del Estado en Castilla y León occidental, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Salamanca.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, este Organismo de cuenca informa que el ámbito se encuentra alejado de cauces públicos, y por lo tanto, fuera de sus zonas de protección.

Respecto a la posible incidencia en el régimen de corrientes, y afección a zonas o terrenos inundables, el ámbito se encuentra alejado de cauces públicos, y por lo tanto, fuera de sus zonas de protección.

Respecto a la calidad de las aguas, este Organismo de cuenca informa que la modificación planteada no supone un aumento del volumen de vertido ni un incremento del consumo de agua que no estuviera ya contemplado en la localidad de Guijuelo. No obstante, este Organismo de cuenca recuerda que, en relación al saneamiento y depuración de las aguas residuales, la localidad de Guijuelo, con una población de 33.800 habitantes equivalentes, dispone de una autorización para efectuar un vertido de aguas residuales procedentes del saneamiento municipal al río Tormes (Autorización de Vertido V-0172.-SA), previo paso por una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) dotada de un sistema biológico de fangos activados y un tratamiento terciario, cuyo diseño y dimensionamiento se considera adecuado para la población a la que prestan servicio en la actualidad, siempre que se lleve a cabo un correcto mantenimiento y limpieza de las mismas.

Respecto al abastecimiento, el Ayuntamiento de Guijuelo tiene inscrito en el Registro de Aguas de este Organismo de cuenca un aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia C-20600-SA (ref Alberca 1243/2011), con destino al abastecimiento de la población de Guijuelo y Campillo de Salvatierra que otorga un caudal continuo equivalente de 36,50 l/s hasta el año 2017 y 59,89 l/s hasta el año 2042 procedentes del río Tormes (con un volumen máximo anual de 1.541.283 m³ y 1.888.784 m³, respectivamente). A este respecto, en año 2023 Guijuelo y Campillo de Salvatierra tenían una población de 9.011 habitantes, que con base a una dotación de 260 l/hab/d (utilizada para poblaciones entre 5.000 y 10.000 habitantes), suponen un consumo estimado actual de 27,11 l/s, cuantía que se encuentra garantizada con la concesión de la que dispone el Ayuntamiento.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

Por consiguiente, informa favorablemente la Modificación Puntual n.º 33 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guijuelo (Salamanca) Sector UBZ-R14, siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de este Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que no consta en su base de datos la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural del citado municipio en las parcelas objeto de intervención, razón por la que no se aprecia afección al Patrimonio Cultural.

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, y se indica que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiese corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es bajo. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal alto.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, es alto y no ha sido delimitado respectivamente.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León.

Concluye que, el sector se ubica en una zona con grado de antropización, que convierte en poco probable la afección a las especies de avifauna protegida.

En cuanto a la línea de distribución eléctrica y de telecomunicaciones que darán servicio a la zona industrial, deberán ser subterráneas en todo su trazado.

El alumbrado público deberá contar con elementos que reduzcan la contaminación lumínica, deberán también minimizar el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna, evitando deslumbramientos, desorientaciones o colisiones.

Por último, el proyecto de urbanización deberá contemplar en todos sus documentos (memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas, y presupuesto) las medidas preventivas y correctoras necesarias que minimicen cualquier potencial afección sobre la fauna y sus hábitats, tanto en fase de obras como en la explotación.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca, informa remitiendo el informe previo sobre planeamiento urbanístico, en el que indica las modificaciones que se deben realizar en el estudio, pero que no se tiene en cuenta al no ser el informe solicitado en este procedimiento de trámite ambiental.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, informa que por el término municipal de Guijuelo discurren las carreteras autonómicas SA-214, SA-104 y SA-212.

Indica que no realiza ninguna observación a dicha modificación puntual ya que lo anterior hace referencia a parámetros urbanísticos sin afectar al suelo rústico de protección de infraestructuras de las carreteras autonómicas mencionadas.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, informa que el Sector UBZ-R14 es colindante con la carretera N-630, margen derecha, entre los P.K.387,721 al 388,620 pero, no obstante, se informa que del P.K.387,900 en adelante la titularidad de esta carretera N-630 se encuentra cedida al Ayuntamiento de Guijuelo.

En su informe indica una serie de condiciones que se deben cumplir respecto al acceso, zonas de protección, línea límite de edificación (dominio público, servidumbre y afección), publicidad, ruidos y evacuación de aguas pluviales, por lo que propone la emisión de informe desfavorable, por lo que a las carreteras estatales se refiere, en tanto no se recojan todas las observaciones del informe.

No obstante, lo anterior, se informa que, en su caso, el Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca) puede solicitar la cesión de la titularidad del tramo de la carretera N-630 comprendido entre los P.K.387,521 (punto de conexión entre las carreteras N-630 y DSA-136) y el P.K.387,900 (inicio del tramo ya cedido al mismo Ayuntamiento). De esta forma, el desarrollo del Sector UBZ-R14 no estaría condicionado a las restricciones exigidas en los puntos anteriores derivadas de la normativa aplicable a las Carreteras del Estado.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «modificación puntual n.º 33 de las Normas Urbanísticas Municipales, y Plan Parcial del Sector UBZ-R14, para pasar de suelo urbano de uso residencial a suelo urbano de uso industrial, en el municipio de Guijuelo (Salamanca)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «modificación puntual n.º 33 de las Normas Urbanísticas Municipales, y Plan Parcial del Sector UBZ-R14, para pasar de suelo urbano de uso residencial a suelo urbano de uso industrial, en el municipio de Guijuelo (Salamanca)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se tenga en cuenta lo indicado en el informe de la Dirección General de Carreteras del Estado, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 11 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO